



PUTUSAN
Nomor 167 K/Pdt.Sus-PHI/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

RAMA MULYAWAN, bertempat tinggal di Lingkungan III, Desa Hutaraja, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hotbinner Silaen, S.H. M.Min., dan kawan Para Advokat pada kantor Hukum Hotbinner Silaen & Rekan, beralamat di Jalan Pancing I, Nomor 66, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2025;

Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat;

L a w a n

PT SAMUKTI KARYA LESTARI (SKL), berkedudukan di Lingkungan I Muara Ampolu, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh Gita Sapta Adi, selaku Direktur dalam hal ini memberi kuasa kepada Priyo Sembodo dan kawan-kawan, Para Karyawan dan Karyawati dari PT Samukti Karya Lestari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2025;

Termohon Kasasi, dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 167 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan dalam perkara *a quo* sah dan berharga;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena putusan pengadilan;
4. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan upah proses untuk seluruhnya dan seketika sebesar Rp149.416.100,00 (terbilang: seratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam belas ribu seratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Uang pesangon = 9 x Rp5.976.644,00	= Rp53.789.796,00
- Uang penghargaan masa kerja	
= 4 x Rp5.976.644,00	= Rp23.906.576,00
Jumlah	= Rp77.696.372,00
- Upah proses = 12 x Rp5.976.644,00	= Rp71.719.728,00
5. Menghukum Tergugat membayar denda sebesar upah terakhir Penggugat setiap bulannya sejak putusan ini dibacakan sampai dengan Tergugat membayar hak-hak Penggugat untuk seluruhnya secara tunai;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu serta merta meskipun ada perlawanan maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Subsidair:

Atau jika Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 142/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn., tanggal 23 Oktober 2025, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 167 K/Pdt.Sus-PHI/2026



dengan alasan mendesak, terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2024;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut:
 - Uang penggantian hak, sisa cuti
7 hari/25HK x Rp3.587.875,00 = Rp1.004.605,00
 - Uang pisah, (PKB Pasal 72)
1,25 x 1 x Rp 3.587.875,00 = Rp4.484.844,00 +
 - Total seluruhnya = Rp5.489.449,00
(lima juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara, sejumlah Rp63.500,00 (enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Oktober 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2025 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 139/Kas/2025/PHI.Mdn *juncto* Nomor 142/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 November 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 November 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan



ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena putusan pengadilan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 142/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn;
4. Menyatakan pemutusan hubungan kerja oleh PT Samukti Karya Lestari tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan upah proses untuk seluruhnya dan seketika sebesar Rp149.416.100,00 (terbilang: seratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam belas ribu seratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Uang pesangon = $9 \times \text{Rp}5.976.644,00$ = Rp53.789.796,00,
 - Uang penghargaan masa kerja
= $4 \times \text{Rp}5.976.644,00$ = Rp23.906.576,00,
Jumlah = Rp77.696.372,00,
 - Upah proses = $12 \times \text{Rp}5.976.644,00$ = Rp71.719.728,00,
6. Menghukum Tergugat membayar denda sebesar upah terakhir Penggugat setiap bulannya sejak putusan ini dibacakan sampai dengan Tergugat membayar hak-hak Penggugat untuk seluruhnya secara tunai;
7. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 November 2025, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 4 November 2025, dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 November 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan



Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, Penggugat adalah buruh/pekerja atau karyawan dari Tergugat dan telah terjadi perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat mengenai proses pemutusan hubungan kerja dan hak akibat pemutusan hubungan kerja;

Bahwa alasan pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat karena Penggugat telah terbukti positif mengkonsumsi narkoba sesuai hasil pemeriksaan tes narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia pada tanggal 29 Agustus 2024 dan Penggugat dinyatakan telah positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dan Penggugat telah menerima surat pemutusan hubungan kerja sebagaimana Surat Nomor 01/PT.SKL-PERS/VIII/2024, tanggal 31 Agustus 2024, tentang Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (*vide* Bukti P-2);

Bahwa dengan demikian pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dikategorikan pemutusan hubungan kerja karena alasan Pekerja/Penggugat melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak, sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) *juncto* Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti*;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 167 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: RAMA MULYAWAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RAMA MULYAWAN** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 April 2026 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.H., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 167 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Hakim Anggota dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera
Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama PANITERA
Plt. PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Ditandatangani secara elektronik

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.

NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 167 K/Pdt.Sus-PHI/2026